

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
zatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka

Budúci povinní:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1/ Meno a priezvisko: | Martinková Štefánia r. Urbaniková, |
| Dátum narodenia | |
| Bytom: | |
| Štátna príslušnosť | |
| 2/ Meno a priezvisko: | Urbaník Jozef r. Urbaník, |
| Dátum narodenia | |
| Bytom: | |
| Štátna príslušnosť | |
| 3/ Meno a priezvisko: | Urbaník Vladimír r. Urbaník, |
| Dátum narodenia | |
| Bytom: | |
| Štátna príslušnosť | |
| 4/ Meno a priezvisko: | Urbaník Miroslav r. Urbaník, |
| Dátum narodenia | |
| Bytom: | |
| Štátna príslušnosť | |
| 5/ Meno a priezvisko: | Kadnárová Andrea r. Martinková, |
| Dátum narodenia | |
| Bytom: | |
| Štátna príslušnosť | |

Budúci oprávnený:

Názov	Obec Horný Vadičov
v zastúpení:	Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
Sídlo:	Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO:	00314030
DIČ:	2020553348
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:	SK34 5600 0000 0031 6649 9001
E-mail:	starostka@hornyvadicov.sk

Úvodné ustanovenia

Budúci povinní sú spoluvlastníkmi nehnuteľností parcela KNC 672/5 o výmere 227 m², ostatná plocha a parcela KNC 673/5 o výmere 39 m², trvalý trávny porast, evidovaných Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Horný Vadičov na LV č. 328 v spoluvlastníckych podieloch:

Martinková Štefánia 1/3, Urbaník Jozef 1/9, Urbaník Vladimír 1/9, Urbaník Miroslav 1/9, Kadnárová Andrea 1/3

Budúci oprávnený plánuje realizáciu stavby: Horný Vadičov-Obnova verejného vodovodu v časti Košariská a Galierovci, ktorou budú (v prípade realizácie) dotknuté aj pozemky budúcich povinných v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Článok I.

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do troch rokov po realizácii stavby medzi sebou uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena s nasledovnými náležitosťami:

1/ Budúci povinní z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnosti vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť na časti nehnuteľnosti:

a) uloženie vodovodného potrubia a vodovodná prípojka z verejného vodovodu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bola budúcim povinným z vecného bremena predložená na oboznámenie a v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom (t. j. časť pozemkov uvedených v Úvodných ustanoveniach tejto zmluvy);

b) druh vecného bremena – spojené s vlastníctvom nehnuteľností (in rem);

c) odplata za zriadenie vecného bremena – bezodplatne;
doba – neurčitá.

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie budúceho geometrického plánu na zameranie vecného bremena.

3/ Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvorí na dobu neurčitú s tým, že výmera nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom bude určená v Zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s príslušným geometrickým plánom.

4/ Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený.

Článok II.

Ďalšie dojednania

1/ Budúci povinní prehlasujú, že na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ktoré by bránili uzatvoreniu tejto zmluvy a realizácii záväzkov z nej vyplývajúcich.

2/ Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po realizácii stavby a jej zameraní geodetom – vyhotovení porealizačného geometrického plánu s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena nehnuteľnosti dotknutej stavbou.

3/ Budúci povinní súhlasia s realizáciou uvedenej stavby na dotknutých nehnuteľnostiach a za týmto účelom so vstupom a prácami na nej a budúci oprávnený sa zaväzuje po realizácii stavby, opravách, údržbe alebo havárii obnoviť komunikáciu a všetky dotknuté časti pozemku do pôvodného technického, konštrukčného a kvalitatívneho stavu vrátane podkladových vrstiev, krajnic a povrchovej úpravy. Vecné bremeno sa vzťahuje výlučne na vodovodné potrubie a prípojky v rozsahu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a geometrického plánu. Akékoľvek rozšírenie siete, zmena trasy, doplnenie nových prípojok alebo rozšírenie rozsahu zásahu nad rámec pôvodného riešenia podlieha novému súhlasu vlastníkov pozemku.

4/ Projektový rozsah stavby na nehnuteľnostiach vlastníka bol vlastníkovi nehnuteľností zo strany držiteľa povolenia, resp. jeho zástupcu prezentovaný pri podpise tejto zmluvy.

5/ Návrh budúcej riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena vypracuje budúci oprávnený a pošle ho druhej zmluvnej strane.

6/ Druhá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, že v čase uzatvorenia budúcej zmluvy nebudú na predmete zmluvy žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ktoré by bránili uzatvoreniu danej zmluvy.

8/ Náklady súvisiace s uzatvorením budúcej zmluvy (osvedčenie pravosti podpisov, poplatok za návrh na vklad) bude znášať budúci oprávnený. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá budúci oprávnený.

9/ Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých sú určené dve vyhotovenia pre budúceho oprávneného a po jednom pre budúcich povinných..

10/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11/ K zmene jednotlivých zmluvných ustanovení môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

12/ Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktorú sú na jej uzatvorenie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.

Budúci povinní:

.....
1/ Martinková Štefánia r. Urbaníková,

Horný Vadičov dňa.....20.5.2026

.....
2/ Urbaník Jozef r. Urbaník

Horný Vadičov dňa.....20.5.2026

.....
3/ Urbaník Vladimír r. Urbaník

Horný Vadičov dňa.....20.5.2026

.....
4/ Urbaník Miroslav r. Urbaník

Horný Vadičov dňa.....20.5.2026

.....
5/ Kadnárová Andrea r. Martinková

Horný Vadičov dňa.....20.5.2026

Budúci oprávnený:

.....
Obec Horný Vadičov

Horný Vadičov dňa.....20.5.2026

v zastúpení Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce







